

四川省成都市中级人民法院

民 事 判 决 书

(2023)川01民初924号

原告（反诉被告、申请执行人）：恒丰银行股份有限公司成都分行，住所地：四川省成都市高新区永丰路47号。

负责人：张文尧，行长。

委托诉讼代理人：胡清华，北京大成（成都）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：杨扬，北京大成（成都）律师事务所律师。

被告（案外人、反诉原告）：四川康维律师事务所，住所地：四川省成都市天府大道天府四街66号航兴国际1号楼1502。

负责人：涂强，主任。

委托诉讼代理人：陈卓，四川康维律师事务所律师。

委托诉讼代理人：耿立鹏，四川康维律师事务所律师。

被告（被执行人）：成都曙光光纤网络科技有限责任公司，住所地：四川省成都市高新区天晖中街56号1栋26层。

法定代表人：曾大章，执行董事。

第三人：明君集团科技有限公司，住所地：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南路 133 号。

法定代表人：徐小文，总经理。

委托诉讼代理人：丁金金，系该公司员工。

第三人：珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙），住所地：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—2114。

执行事务合伙人：北京鸿晓投资管理有限公司。

第三人：李红星，男，1974 年 3 月 7 日出生，汉族，住上海市徐汇区高安路 25 号。

委托诉讼代理人：张地峰，北京市中闻律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘济源，北京市中闻律师事务所律师。

第三人：林志强，男，1974 年 3 月 20 日出生，汉族，住福建省厦门市思明区白鹭洲路 501 号 2504 室。

原告（反诉被告）恒丰银行股份有限公司成都分行（以下简称恒丰银行）诉被告（反诉原告）四川康维律师事务所（以下简称康维律所）、被告成都曙光光纤网络科技有限责任公司（以下简称曙光光纤）及第三人明君集团科技有限公司（以下简称明君集团）、珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）（以下简称泓沛投资基金）、李红星、林志强执行异议之诉一案，本院于 2023 年 8 月 28 日受理后，依法组成合议庭并于 2023 年 11 月 22 日公开开庭进行了审理。随后，本院依法依康维律所申请追加明君集团、泓沛投资基金、李红星、林志强作为第三人参加诉讼。康维律所

于2023年9月19日向本院提起反诉，本院依法予以受理，并于2024年6月12日再次公开开庭审理本案。原告恒丰银行的委托诉讼代理人杨扬、胡清华，被告康维律所的负责人涂强及其委托诉讼代理人陈卓、耿立鹏以及第三人李红星的委托诉讼代理人刘济源到庭参加诉讼，曙光光纤、明君集团、泓沛投资基金、林志强经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

恒丰银行向本院起诉请求：1. 判决准许执行曙光光纤依据最高人民法院（2021）最高法民终612号民事判决书（下称简称612号判决）对第三人林志强、李红星享有的到期债权（以下简称案涉债权）；2. 本案诉讼费由康维律所、曙光光纤承担。

事实和理由：1. 法院对被执行人曙光光纤到期债权的执行措施完全符合法律及司法解释的规定，且已依法执行完毕。康维律所无权申请撤销相关执行文书，也无权要求中止执行。2. 康维律所于2022年10月25日办理应收账款质押登记时，未就据以担保的主债权合同予以登记公示，质押担保主债权不明确，质权未依法设立。3. 康维律所主张的应收账款质押因未通知次债务人，对次债务人不发生效力，应收账款已因合法善意履行而灭失，直接导致应收账款质押已消灭。4. 康维律所代理粤诺公司申请执行612号判决债权，同意了曙光光纤以债权转让方式抵偿债务，依法应当认定康维律所放弃了对转让应收账款享有的质权，其所谓质权消灭，只能以应收账款转让价款要求曙光光纤提前清偿其主

张的律师费。5. 康维律所与曙光光纤、明君集团委托代理合同约定的律师代理费金额远超行业标准和主管部门规定的上限，委托代理合同无效。6. 康维律所明知曙光光纤存在大量被执行案件的情况下签订案涉应收账款质押合同，设立质权，该质押合同属于恶意串通逃费债务，损害众多曙光光纤债权人合法权益的情形，应当认定无效。因此，请求本院依法支持恒丰银行的诉讼请求。

被告康维律所辩称：1. 康维律所对案涉应收账款享有合法质权，依法应优先于恒丰银行的普通金钱债权受偿。2. 应收账款质押未通知次债务人不影响案涉质权的效力，康维律所已就质押权办理登记，具有公示公信效力，足以对抗包括恒丰银行在内的第三人；债权人是否已先受到清偿不影响权利的优先顺序，如果不当受领，则应返还优先权人。3. 执行法院的执行行为恰当与否，不是影响或评价本案争议焦点的理由和依据。4. 曙光光纤与康维律所约定的律师代理费标准没有违反法律、行政法规或部门规章的规定。5. 恒丰银行恶意揣测曙光光纤与康维律所串通签订代理合同损害其他债权人利益的主张纯属无稽之谈，且缺乏基本的公平正义观念。综上所述，康维律所对案涉应收账款享有真实、合法的质权，且该质权优先于恒丰银行在本案中享有的普通债权，本院应停止对案涉应收账款的执行，恒丰银行应当返还已收取1800万执行案款以及相应孳息，并由康维律所优先受偿。

李红星述称，其已履行判决确定义务，请求法院依法判决。

康维律所提起反诉请求：1. 判决确认康维律所对恒丰银行在

(2021)川01执恢470号案中收取的1800万执行案款享有质权，有权优先受偿；2.判令恒丰银行向康维律所返还1800万并支付相应的利息（利息以1800万为基数，自2022年11月9日开始起算，按同期贷款市场报价利率即LPR计算至实际清偿之日）。

事实和理由：1.康维律所与曙光光纤、明君集团签订的《委托代理合同》项下康维律所义务履行完毕，次债务人已履行612号判决确定的债务，曙光光纤在612号判决项下的债权已经实现，根据《委托代理合同》第三条约定，曙光光纤应向康维律所支付1800万律师费。2.康维律所的应收账款质权已经登记设立，康维律所对案涉应收账款享有质权并有权优先受偿。3.恒丰银行对曙光光纤享有的系普通债权，康维律所就案涉应收账款应优先于恒丰银行受偿。而本案恒丰银行收取的177 413 933.31元中实际包含康维律所享有质权且应优先受偿的1800万元款项，康维律所的质权足以排除执行。4.恒丰银行的本诉请求与康维律所的反诉请求均系基于案涉应收账款质押和本院对案涉应收账款的执行行为等相关事实，法院应将康维律所提出的反诉与本诉合并审理。综上所述，为减轻当事人诉累，一次性解决纠纷，避免司法资源的浪费，康维律所现依法提起反诉，请求法院查明事实，判如所请。

恒丰银行辩称：1.康维律所在本案执行异议之诉程序中提起反诉不符合法律规定。只有案外人执行异议之诉中才能考虑是否对特定标的物提起确权的诉讼请求。案外人执行异议之诉不等同

于申请执行人执行异议之诉。而本案是申请执行人恒丰银行提起的“申请执行人执行异议之诉”，因此康维律所通过反诉方式请求确认其质权的诉请违反程序法上的规定。2. 康维律所提出的“对恒丰银行在（2021）川01执恢470号案中收取的1800万执行案款享有质权，有权优先受偿”的反诉请求无法律依据。（1）本院依法对案涉应收账款的执行系李红星、林志强依据法律规定和本院通知要求直接向恒丰银行履行到期债务，并未产生“执行案款”。（2）康维律所虽对案涉应收账款办理了质押登记，但应收账款已因李红星、林志强依照法律规定的履行以及具有合法债权人身份的恒丰银行的受领而消灭，质押随之消灭。3. 康维律所认为其依据最高人民法院《执行工作若干问题的规定》第三十一条规定对财产拍卖、变卖后所得价款享有优先受偿权的主张属于适用法律错误。应收账款质押实现方式为优先收取权，即应收账款质押后，由质权人发出应收账款质押通知，要求次债务人直接向质权人履行，以此确定应收账款质权的实现方式为质权人优先于应收账款债权人收取款项的权利。反之，如应收账款质权人没有发出质押通知，则无法优先收取应收账款的款项，不具有优先性。应收账款属于对人权而非对物权，不能通过拍卖、变卖的方式实现担保物权，康维律所主张本案适用《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第31条规定的拍卖、变卖规则的理由不成立。

李红星述称，其已履行判决确定义务，请求法院依法判决。

曙光光纤、明君集团、泓沛投资基金、林志强经本院合法传唤，未到庭应诉，视为其放弃答辩、举证、质证、辩论及最后陈述的权利。

本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。各方当事人对《应收账款质押合同》《担保登记证明》、612号判决及EMS送达邮单、本院（2021）川01执恢470号之二、之三《履行到期债务通知书》（2021）川01执恢470号《履行到期债务证明书》等证据无异议。各方均无异议的证据材料，可以作为本案定案证据。对有争议的证据和事实，本院依法作出认证。根据当事人陈述和经审理确认的证据，本院认定如下：明君集团与曙光光纤签署的《协议书》、康维律所与明君集团、曙光光纤签署的《委托代理合同》等证据，因能证明案件事实，证据的形式、来源符合法律规定，故符合证据的真实性、关联性、合法性，本院依法予以采信。

本院经审理查明：

（一）生效执行依据执行及执行异议情况

2019年8月12日，本院依据已经发生法律效力的（2019）川成蜀证执字第1216号公证债权文书受理恒丰银行成都分行申请执行曙光光纤等公证债权文书一案，执行标的：1. 借款18000万元；2. 截至2019年7月18日的利息2173888.89元、复利30170.504元、罚息3270000元，2019年7月19日起至实现债权之日止的复利、罚息。执行案号（2019）川01执2616号。

2020年5月19日，本院作出（2019）川01执2616号执行裁定终结该案本次执行程序。2021年8月17日，本院根据恒丰银行成都分行申请恢复对（2019）川成蜀证执字第1216号公证债权文书的执行，案号（2021）川01执恢470号。

2022年11月7日，本院作出（2021）川01执恢470号之二、之三《履行到期债务通知书》，载明：恒丰银行成都分行于2022年11月7日向本院申请执行被执行人曙光光纤对李红星、林志强依据最高人民法院612号民事判决享有的到期债权。本院经审查认为，612号民事判决确定李红星、林志强对泓沛投资基金应支付曙光光纤2亿元债务承担连带责任，通知李红星、林志强在收到通知后的十五日内将曙光光纤的到期债权2亿元交纳支付恒丰银行成都分行，不得向曙光光纤清偿。

2022年11月9日，北京鼎耘科技发展有限公司向本院通知书中载明的恒丰银行成都分行的收款账户分三次共计转款87 413 933.31元，交易摘要为“代李红星履行（2021）最高法民终612号民事判决项下2亿元连带清偿责任”。同日，北京鼎耘科技发展有限公司出具代付款说明，载明该公司代李红星于2022年11月9日向恒丰银行成都分行转款87 413 933.31元。同日，恒丰银行成都分行向李红星出具了87 413 933.31元的收款证明。本院于2022年11月10日出具（2021）川01执恢470号履行到期债务证明书，载明李红星按照本院的履行通知于2022年11月9日委托北京鼎耘科技发展有限公司代为向恒丰银行成

都分行履行到期债务 87 413 933.31 元。

2022 年 11 月 9 日，林志强向本院通知书中载明的恒丰银行成都分行的收款账户分六次共计转款 9 000 万元，交易摘要为“林志强履行（2021）最高法民终 612 号民事判决项下 2 亿元连带清偿责任”。同日，恒丰银行成都分行向林志强出具了 9 000 万元的收款证明。本院于 2022 年 11 月 10 日出具（2021）川 01 执恢 470 号履行到期债务证明书，载明林志强按照本院的履行通知于 2022 年 11 月 9 日为向恒丰银行成都分行履行到期债务 9 000 万元。

康维律所不服本院执行案涉到期债权，向本院提起执行异议，本院审查后以康维律所的执行异议不符合受理条件为由于 2023 年 1 月 4 日作出（2022）川 01 执异 2087 号执行裁定，裁定驳回康维律所的异议申请。康维律所不服，向四川省高级人民法院申请复议，该院于 2023 年 4 月 25 日作出（2023）川执复 83 号民事裁定，一、撤销本院（2022）川 01 执异 2087 号执行裁定；二、指令本院对康维律所所提异议予以审查。本院于 2023 年 5 月 23 日另行组成合议庭予以审查，并于 2023 年 8 月 4 日作出（2023）川 01 执异 838 号执行裁定，中止执行曙光光纤对泓沛投资基金、林志强、李红星的第三人到期债权。该裁定送达后，恒丰银行不服，在法定时限内向本院提起本案诉讼。

（二）案涉到期债权情况

2015 年 11 月 11 日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简

称汇源通信)公告明君集团通过协议方式转让 4000 万股 A 股股票给、广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称蕙富骐骥),持股比例 20.68%,目标股份转让价款 6 亿元,股权转让完成后蕙富骐骥持有上述股份,为公司控股股东。

2017 年 1 月 16 日,明君集团向蕙富骐骥、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称汇垠澳丰)、泓沛投资基金主张在受让汇源通信股份过程中存在欺诈行为,股份转让行为应当被认定无效或撤销。后经多方协商,各方达成协议,由明君集团指定曙光光纤与泓沛投资基金于 2017 年 2 月 17 日签订《合作协议》,主要约定:泓沛投资基金拟转让持有的专项资管计划全部份额给曙光光纤,本次交易所涉及的标的额转让对价和需要乙方承担的专项资管计划 A 级份额本金之和为 13 亿元。

合作协议签订后,2017 年 2 月 20 日,成都承和信置业有限公司、成都和盛丰国际贸易有限公司、四川嘉泰源锅炉制造有限公司、成都益明州商贸有限公司、成都亿君通商贸有限公司向曙光光纤转账共计 2 亿元。前述转款均备注为“借款”。成都承和信置业有限公司、成都和盛丰国际贸易有限公司于 2023 年 7 月 5 日分别向本院出具《关于受托付款的情况说明》,载明其在此次付款事项中是受明君集团委托支付给曙光光纤,用于支付回购定金。四川嘉泰源锅炉制造有限公司的股东邹文波、成都益明州商贸有限公司的股东施艳玲、成都亿君通商贸有限公司的股东邹文波分别于 2023 年 7 月 5 日向本院出具《关于受托付款的情况说

明》，载明公司已解散注销，公司在本次付款事项中是受明君集团委托支付给曙光光纤，用于支付回购定金。

2017年2月21日，曙光光纤收到前述款项后向珠海泓沛转账支付定金2亿元。

2017年11月6日，甲方泓沛投资基金、乙方曙光光纤、丙方林志强、李红星签订《合作协议的解除协议》，该协议“鉴于”部分载明：甲方系平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划（以下简称“专项资管计划”）的委托人及投资方，甲方与乙方于2017年2月17日签订了《合同协议》，就乙方受让专项资管计划全部份额相关事项作出了约定，双方同意解除《合作协议》，并同意按照《合作协议》的约定，由甲方向乙方或其指定方（以下简称“收款方”）返还定金20 000万元。第三条约定，经过双方协商，甲乙双方就解除《合作协议》，返还定金20 000万元并另外支付20 000万元的相关事项达成如下一致意见：……

2017年11月9日，泓沛投资基金仅转账退还2亿元定金至曙光光纤指定的收款账户。

因泓沛投资基金等未按《合作协议的解除协议》履行，曙光光纤诉至四川省高级人民法院（以下简称四川高院），该院于2018年11月6日立案受理。2020年12月16日，四川高院就曙光光纤与泓沛投资基金、李红星、林志强合同纠纷本反诉一案作出（2018）川民初129号民事判决（以下简称民初129号判决）：“一、撤销《合作协议的解除协议》第一条第三款第1项‘并由

泓沛投资基金向收款方分期支付 20 000 万元’、第一条第三款第 5 项‘泓沛投资基金在蕙富骐骥的普通合伙人汇垠澳丰公司将其持有蕙富骐骥财产份额转让给泓沛投资基金或者泓沛投资基金指定方后（以完成工商登记为准）5 个工作日内解除监管账户内剩余的 10 000 万元资金的监管并支付至曙光光纤指定账户’、第一条第三款第 6 项‘泓沛投资基金在自本协议签署之日起 18 个月（即 540 天）届满之日向曙光光纤指定账户支付剩余的 10 000 万元’的内容；二、驳回曙光光纤的全部诉讼请求。本诉案件受理费 1 041 800 元，保全费 5 000 元，反诉案件受理费 1 020 900 元，均由曙光光纤负担。”曙光光纤不服该判决，上诉至最高人民法院。

2022 年 9 月 2 日，最高人民法院作出 612 号判决：一、撤销（2018）川民初 129 号民事判决；二、泓沛投资基金自判决生效之日起十五日内向曙光光纤支付 2 亿元；三、林志强、李红星对本判决第二项确定的债务承担连带责任；四、驳回泓沛投资基金反诉全部诉讼请求；五、驳回曙光光纤的其他诉讼请求。该判决二审还查明部分载明：曙光光纤系明君集团的指定交易方。该判决于 2022 年 10 月 25 日、26 当日分别向各方当事人进行了送达。

（三）质权设立及债权转让情况

1. 明君集团及粤诺公司质权设立情况

2021 年 4 月 26 日，明君集团与曙光光纤签订《协议书》，鉴于：1. 基于双方有关商业安排，明君集团曾委托曙光光纤收购

泓沛投资基金持有的“平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划”全部份额。2. 基于上述委托，2017年2月17日，曙光光纤与泓沛投资基金签订了《合作协议》。在该《合作协议》项下，曙光光纤应向泓沛投资基金支付2亿元定金。具体操作中，该2亿元由明君集团安排第三方划付给了曙光光纤，再由曙光光纤支付给泓沛投资基金。3. 2017年11月6日，曙光光纤根据明君集团指示与泓沛投资基金、李红星、林志强签订了《〈合作协议〉之解除协议》，约定解除上述合作协议，并约定泓沛投资基金应向曙光光纤返还2亿元定金，且另行支付2亿元；同时，李红星、林志强为泓沛投资基金的债务承担连带保证责任。4. 上述《解除协议》签订后，泓沛投资基金将上述2亿元定金返还给了曙光光纤，但未依约向曙光光纤支付另行应支付的2亿元款项。泓沛投资基金已返还的2亿元定金已根据明君集团的安排返还给了明君集团。5. 就上述泓沛投资基金应付而未付的2亿元款项事宜，曙光光纤已根据明君集团指示，以泓沛投资基金、李红星、林志强等被告向四川高院提起了诉讼。目前此案一审已审结，正处于二审之中。为免生争议，双方本着诚实信用、尊重历史事实的原则签订本协议，以明确双方之间在前述事宜中的权利义务。第一条、双方确认，曙光光纤在鉴于条款所述的《合作协议》《解除协议》项下的权利义务均由明君集团实际享有和承担；曙光光纤依据《解除协议》享有的所有权益均归属于明君集团所有。第二条、曙光光纤通过法律程序收到本协议约定的“归属于明君集团的权益”

所对应款项或资产后，应在随后的3日内将相应款项、资产划付或过户给明君集团或明君集团所指定的主体。如因曙光光纤原因与其划付、过户，则每逾期一日，应按逾期金额、价值的万分之三支付逾期违约金。……第四条、……为保证本协议约定的“归属于甲方的权益”之安全，双方同意，将前述曙光光纤名义持有的对泓沛投资基金、李红星、林志强等享有的本金为2亿元的应收账款债权及其所有衍生权益质押给明君集团。双方可就此另行签订质押相关法律文件，并办理应收账款质押登记……

同日，明君集团与曙光光纤签订《应收账款质押合同》，第一条、担保的主债权及担保范围，曙光光纤担保的主债权为主合同项下明君集团对曙光光纤享有的全部债权，曙光光纤的担保范围为主合同项下曙光光纤应付的全部款项。第二条、出质的应收账款，2017年11月6日，曙光光纤与泓沛投资基金、李红星、林志强签订了《〈合作协议〉之解除协议》，根据解除协议的约定，泓沛投资基金应向曙光光纤支付2亿元款项及逾期支付的违约金，李红星、林志强为泓沛投资基金的债务承担连带保证责任。曙光光纤同意以前述对泓沛投资基金、李红星、林志强合法享有的应收账款以及一切附属权利为明君集团提供质押担保。第三条、本合同签订后，明君集团有权在中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统办理应收账款质押登记以及其他相关审批、备案手续，曙光光纤应予配合。本合同项下应收账款质押登记的期限为30年……

登记时间为 2021 年 4 月 28 日的《中国人民银行征信中心动产担保登记证明—初始登记》(登记证明编号 1111 3812 0013 2752 3428) 载明, 填表人明君集团、交易业务类型应收账款质押, 出质人曙光光纤, 质权人明君集团, 质押财产信息中的主合同金额为 3 亿元、质押财产价值 3 亿元, 质押财产描述为“为担保曙光光纤在《协议书》(主合同) 项下对明君集团所负债务, 曙光光纤将其在《合作协议的解除协议》项下对泓沛投资基金、李红星、林志强享有的应收账款及其所有衍生权益为对明君集团所负债务提供应收账款质押担保。”上述应收账款质押登记后, 曙光光纤、明君集团均未通知泓沛投资基金、李红星、林志强。

中国人民银行征信中心登记时间为 2022 年 11 月 1 日的《动产担保登记证明—初始登记》(登记证明编号: 20025031002479067836) 载明, 填表人为粤诺公司、交易业务类型为应收账款质押, 出质人为曙光光纤公司, 质权人为粤诺公司, 质押财产信息中的主合同金额为 3 亿元、质押财产价值 3 亿元。

中国人民银行征信中心登记时间为 2022 年 11 月 3 日的《动产担保登记证明—注销登记》(登记证明编号: 11113812002483021599) 载明, 填表人为明君集团, 注销原因为主债权消灭, 注销说明载明登记证明编号为 11113812001327523248 的登记已注销。

2. 康维律所质权设立情况

2021 年 3 月 2 日, 明君集团(甲方一)、曙光光纤(甲方二)

与康维律所（乙方）签订《委托代理合同》，与本案有关内容为：“第一条委托事项：甲方委托乙方代理曙光光纤参与其与泓沛投资基金、李红星、林志强合同纠纷一案二审、发回重审一审、二审(如有)以及执行等全部法律程序。第三条律师费及其支付：(一)前期代理费 1. 本协议生效之日起十个工作日内，甲方一次性向乙方支付前期代理费 50 万元。前期代理费均不与本案最终结果相关，亦不在风险代理费中扣除。(二)风险代理费 1. 若本案生效判决书确认本案被告应向甲方支付的款项在 1 亿元以上的，则甲方在收到判决书后十个工作日内，一次性向乙方支付风险代理费 200 万元；2. 除上述第 1 项中的风险代理费外，甲方根据实际回收的款项金额另行向乙方支付如下风险代理费：(1) 对于甲方实际回收款项在 1 亿元以下（包含本数）的部分，在实际回收款项后十个工作日内，按 8% 的标准向乙方支付风险代理费 (2) 对于甲方实际回收款项在 1 亿元（不含本数）以上的部分，在实际回收款项后十个工作日内，按 10% 的标准向乙方支付风险代理费。(3) 若甲方通过接受资产和/或以物抵债等方式收回款项的，则以甲方收回款项的具体金额为准，按照上述 (1) (2) (3) 项中约定的期限和比例向乙方支付风险代理费”。

2022 年 9 月 30 日，康维律所与曙光光纤签订《应收账款质押合同》，约定：“……甲方（康维律所）受乙方（曙光光纤）委托指派律师代理诉泓沛投资基金、李红星、林志强合同纠纷一案，乙方应按约向甲方支付律师代理费。为担保乙方在主合同项

下对甲方所负的债务，乙方同意将自身对第三方享有的应收账款出质给甲方……乙方担保的主债权为主合同项下甲方对乙方享有的全部债权……乙方对泓沛投资基金享有一笔本金为 2 亿元的债权，且李红星、林志强为泓沛投资基金对乙方所负的债务承担连带保证人……乙方对次债务人合法享有的债权中的 2 400 万元及对应的从属权利（包括但不限于逾期付款利息、违约金、赔偿金，以下称应收款）出质给甲方，为乙方在主合同项下对甲方所负债务提供质押担保。”

登记时间为 2022 年 10 月 25 日的《中国人民银行征信中心动产担保登记证明—初始登记》（登记证明编号 1988 9159 0024 6218 4212）载明，填表人康维律所、交易业务类型应收账款质押，出质人曙光光纤，质权人康维律所，质押财产信息中的主合同金额为 3500 万元、质押财产价值 2 亿元，质押财产描述为“曙光光纤与泓沛投资基金、李红星、林志强于 2017 年 11 月 6 日签订了《〈合作协议〉之解除协议》（以下简称解除协议）。曙光光纤在《解除协议》项下对泓沛投资基金、李红星、林志强享有一笔本金为 2 亿的应收账款，曙光光纤现将该笔 2 亿元债权中的 2 400 万元及相应从属权利出质给康维律所，以担保曙光光纤对康维律所所负债务。同时明君集团作为该笔应收账款的第一顺位质权人，其已向康维律所作出承诺：康维律所就该笔应收账款在任何条件下均优先于明君集团受偿。”上述应收账款质押登记后，曙光光纤、明君集团、康维律所均未通知泓沛投资基金、李红星、林志

强。

3. 粤诺公司受让债权并设立质押的情况

2022 年 10 月 18 日，明君集团（甲方）与粤诺公司（乙方）签订《债权转让协议》。其中“鉴于”部分载明：甲方与曙光光纤公司于 2021 年 4 月 26 日签订的《协议书》，甲方对曙光光纤公司享有一笔本金为 2.14 亿元的债权。基于此，双方约定，甲方将其在《协议书》项下对曙光光纤公司享有的 2.14 亿元债权全部转让给乙方，乙方同意受让该债权。

2022 年 10 月 20 日，粤诺公司（甲方、质权人）与曙光光纤公司（乙方、出质人）签订《应收账款质押合同》。其中“鉴于”部分载明：1. 612 号判决，乙方对泓沛投资基金、李红星、林志强享有一笔本金为 2 亿元的债权。2. 2021 年 4 月 26 日，明君集团与乙方签订的《协议书》，明君集团对乙方享有一笔本金为 2.14 亿元的债权。3. 2022 年 10 月 18 日，甲方与明君集团签订了《债权转让协议》，约定明君集团将对乙方享有的 2.14 亿元债权转让给甲方，则乙方对甲方负有 2.14 亿元债务。为担保乙方在主合同项下对甲方所负的债务，乙方同意将自身对第三方享有的相关应收账款出质给甲方。第一条“担保的主债权及担保范围”约定：乙方担保的主债权为主合同项下甲方对乙方享有的全部债权。第二条“出质的应收账款”约定：乙方在 612 号案中对泓沛投资基金、李红星、林志强享有 2 亿元的债权。乙方同意将上述对次债务人合法享有的 2 亿元债权及对应的从属权利出质给甲方，为

乙方在主合同项下对甲方所负债务提供质押担保。

2022年10月26日，明君集团（甲方）、曙光光纤公司（乙方）、粤诺公司（丙方）签订《债权转让及债务清偿协议书》。其中“鉴于”部分载明：1. 根据612号判决，乙方对泓沛投资基金、李红星、林志强享有一笔本金为2亿元的债权。2. 根据甲乙双方于2021年4月26日签订的《协议书》，甲方对乙方享有一笔本金为2.14亿元的债权，该债权已由乙方在之前提供乙方对泓沛投资基金、李红星、林志强享有的本金为2亿元债权作为担保并办理了质押登记。3. 截至本协议签订之日，因业务往来，甲方欠丙方212 913 516.94元款项。第1条约定：甲方将其在《协议书》项下对乙方享有的2.14亿元债权及附带的担保（质押）权全部转让给丙方，以清偿丙方对甲方享有的212 913 516.94元的债权，本次债权转让从本协议签订之日起生效。本协议签订后，甲丙双方之间的债权债务关系即全部终结，丙方取得对乙方的2.14亿元债权。第2条约定：对于丙方通过前款约定取得的对乙方2.14亿元的债权，乙方以转让其在612号案项下对泓沛投资基金、李红星、林志强享有的2亿元债权及全部从属权利的方式清偿乙方对丙方所负的全部债务，本次债权转让从本协议签订之日起生效。本协议签订后，丙方即取得612号判决项下对泓沛投资基金、李红星、林志强享有的债权及全部从属权利，乙方对丙方通过本协议第1条从甲方受让取得的对乙方的债权清偿完毕。

中国人民银行征信中心登记时间为 2022 年 11 月 1 日的《动产担保登记证明—初始登记》（登记证明编号：20025031002479067836）载明，填表人为粤诺公司、交易业务类型为应收账款质押，出质人为曙光光纤公司，质权人为粤诺公司，质押财产信息中的主合同金额为 3 亿元、质押财产价值 3 亿元。

中国人民银行征信中心登记时间为 2022 年 11 月 3 日的《动产担保登记证明—注销登记》（登记证明编号：11113812002483021599）载明，填表人为明君集团，注销原因为主债权消灭，注销说明载明登记证明编号为 11113812001327523248 的登记已注销。

（四）康维律所代理粤诺公司申请执行泓沛投资基金异议的情况

2022 年 11 月 3 日，康维律所代理粤诺公司向四川高院提交《强制执行申请书》申请执行 612 号判决。后，康维律所终止代理行为。2022 年 11 月 10 日，泓沛投资基金向四川高院执行窗口提交了《李红星、林志强履行生效民事判决的情况说明》及相应的证明文件，证明已履行完毕 2 亿元的支付义务。2022 年 11 月 14 日，粤诺公司向四川高院提交《撤回申请书》，决定撤回 2022 年 11 月 3 日提交的全部材料。2022 年 11 月 23 日，粤诺公司再次向四川高院申请执行 612 号判决。该院于 2022 年 11 月 25 日立案，案号（2022）川执 18 号。执行中，被执行人泓沛投资基金于 2022 年 11 月 29 日向该院提交《请求驳回粤诺公司强制执

行请求的申请书》。2022 年 12 月 8 日，泓沛投资基金向四川高院提交《执行异议申请书》，请求中止（2022）川执 18 号案的执行，并驳回粤诺公司的执行申请。该院当日立案受理，案号（2022）川执异 7 号。2022 年 12 月 27 日，粤诺公司向四川高院提交《撤回强制执行申请书》，撤回强制执行申请。同日，该院作出（2022）川执 18 号执行裁定，终结（2022）川执 18 号案的执行。2022 年 12 月 29 日，四川高院作出（2022）川执异 7 号执行裁定，本案终结审查。

（五）明君集团及曙光光纤在执行法院涉执行案件情况

2022 年 10 月 18 日前，明君集团仅有虽有涉诉案件，但无作为被执行人案件，有其作为申请执行人的执行案件，明君集团未被列为失信被执行人。

2019 年 8 月 12 日，恒丰银行向本院申请执行曙光光纤，系本院首件曙光光纤作为被执行人案件。2021 年 4 月 26 日，曙光光纤已在本院有 10 多件被列为被执行人的案件，执行标的近 3 亿元。2022 年 11 月 9 日，本院作出《履行到期债务通知书》时，曙光光纤作为被执行人在本院共计有执行案件 30 余件，执行标的近 6 亿元，申请执行人均为一般债权人。

本院认为，根据双方当事人的诉辩意见，本案争议的焦点为：

（一）程序性问题即本案是否应纳入执行异议之诉审理及审理范围应如何界定。

1. 案外人提起本案异议是否超出法定时限？

2. 康维律所对案涉债权所享有的权益应通过何种程序予以救济？

3. 康维律所提起反诉是否属于执行异议之诉审理范围？

（二）康维律所对案涉债权是否享有足以排除执行的权益？

1. 李红星、林志强的履行行为是否导致康维律所权利消灭？

2. 康维律所就案涉债权所享有的质权是否合法有效？

（1）康维律所与明君集团、曙光光纤之间的《委托代理合同》是否合法有效？

（2）康维律所就案涉债权所享有的质权是否合法有效？

（3）康维律所是否因同意曙光光纤将应收账款转让给粤诺公司丧失质权？

（一）关于程序问题即本案是否应纳入执行异议之诉审理及审理范围应如何界定的问题。

1. 关于案外人提起本案异议是否超出法定时限的问题

案外人提起本案异议未超出法定时限。理由：案外人执行异议之诉针对的是执行行为所指向的执行标的，目的是排除对特定执行标的的强制执行行为。依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第六条第二款规定：“案外人依照民事诉讼法第二百三十四条规定提出异议的，应当在异议指向的执行标的执行终结之前提出；执行标的由当事人受让的，应当在执行程序终结之前提出”，据此，对案外人提出该类执行异议的期限，以不动产、动产和银行类财产等执行标的的受让为

标准，分为两种情况，一是当执行标的由当事人以外的第三人受让时，应当在执行标的执行终结前提出；二是当执行标的由当事人受让时，应当在执行程序终结前提出。本案中，康维律所提起异议指向的执行标的为曙光光纤对泓沛投资基金、李红星、林志强 612 号判决享有的 2 亿元到期债权。李红星、林志强依据本院作出的《履行到期债务通知书》，直接以金钱方式支付给申请执行人恒丰银行，系申请执行人受让了该执行标的。且恒丰银行作为申请执行人的案件，即（2019）执恢 470 号现为终结本次执行，不是执行程序终结。故康维律所提出的异议请求未超出请求期限。恒丰银行诉称案涉到期债权已执行完毕，本案不属执行异议之诉审理范围的诉请无充分事实和法律依据，本院不予支持。就该问题已由四川高院于 2023 年 4 月 25 日作出（2023）川执复 99 号执行裁定论述清楚，并指令本院对本案按照执行异议之诉程序进行审查。本案审理中，恒丰银行亦明确表示虽有不同意见，但尊重四川高院生效裁定认定。故案外人提起本案执行异议未超出法定时限。

2. 关于康维律所对案涉债权所享有的权益应通过何种程序予以救济的问题。

康维律所对案涉债权所享有的权益应通过执行异议之诉程序予以救济。理由：本案中，康维律所主张其作为案涉到期债权的质权人享有足以排除执行的权益。虽案外人所享有的质权一般情况下并不足以排除强制执行，仅可以在法院对质押财产或留置财

产的强制变价符合剩余主义要求的情形下通过参与分配路径来主张优先受偿权。但应收账款属于到期债权的，在对到期债权强制执行时，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百九十九条第一款和《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第45条的规定，法院可以作出冻结裁定并向第三债务人发出履行通知，其内容包括第三债务人“直接向申请执行人履行其对被执行人所负的债务，不得向被执行人清偿”。在此情形下，质权人并无参与分配并主张优先受偿的机会，因此有必要允许其提起执行异议之诉，请求排除强制执行，以维护自身的担保利益。本案中，李红星、林志强作为案涉到期债权的债务人，已自觉履行了生效判决确定义务。在此种情形下，康维律所已无参与分配并主张优先受偿的机会，其只能通过执行异议之诉主张权利。

3. 关于康维律所反诉诉请确权及向其返还款项并支付资金占用利息是否属于执行异议之诉审理范围的问题。

康维律所提起的反诉不属于执行异议之诉的审理范围。理由：依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十条第二款“案外人同时提出确认其权利的诉讼请求的，人民法院可以在判决中一并作出裁判”、第三百一十一条“对申请执行人提起的执行异议之诉，人民法院经审理，按照下列情形分别处理：（一）案外人就执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，判决准许执行该执行标的；（二）案外人就

执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，判决驳回诉讼请求”及《最高人民法院关于审理执行异议之诉案件适用法律问题的解释》第五条“案外人提起执行异议之诉并以被执行人等为被告提出返还原物、返还价款或者交付标的物、办理转移登记手续等给付请求的，人民法院可以合并审理，法律另有规定不宜合并审理的，应当分别立案”的规定，仅案外人执行异议之诉中案外人可以请求确权和提出给付诉求，申请执行人异议之诉仅能审理是否应准许执行，故康维律所的反诉诉请均不属于申请执行人执行异议之诉的审理范围。

（二）关于康维律所对案涉债权是否享有足以排除执行的权益的问题。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十一条规定：“案外人或者申请执行人提起执行异议之诉的，案外人应当就其对执行标的享有足以排除强制执行的民事权益承担举证证明责任。”因此，执行异议之诉案件审理的重点在于，案外人是否能够举证证明其对执行标的所享有的实体权益足以排除人民法院强制执行。“足以排除强制执行的民事权益”主要包括所有权以及能够排除强制执行的其他合法权益。就排除强制执行而言，实际是民事权益优先性的比较。本案中，康维律所主张其对案涉债权享有足以排除执行的权益，则应当举证证明其对案涉债权享有合法的优先权益。本院从以下方面分别进行阐述：

1. 关于李红星、林志强的履行行为是否导致康维律所权利消灭的问题。

李红星、林志强的履行行为仅导致应收债权消灭，不影响本案审理案涉应收账款的优先受偿顺序。理由：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第六十一条第三款规定：“以现有的应收账款出质，应收账款债务人已经向应收账款债权人履行了债务，质权人请求应收账款债务人履行债务的，人民法院不予支持，但是应收账款债务人接到质权人要求向其履行的通知后，仍然向应收账款债权人履行的除外。”本案中，李红星、林志强收到本院（2021）川01执恢470号之二、之三《履行到期债务通知书》后，按前述通知直接将执行标的向恒丰银行履行。此时，由于设定质押没有通知债务人，曙光光纤对李红星、林志强享有的由612号判决确定的债权因履行而消灭。由此产生的后果是曙光光纤、明君集团、康维律所均不能请求李红星、林志强再次履行。但是，应收债权和应收账款应当区别为两个概念，应收债权系权利人请求义务人为金钱给付义务的请求权，应收账款系应当收取的款项。应收账款质押系以履行债务的款项质押，而非以请求权质押。本案中，虽然曙光光纤对李红星、林志强享有的由612号判决确定的债权因履行而消灭，但应收账款所指向的款项仍然存在，恒丰银行主张应收债权的消灭导致应收账款质权消灭没有法律依据。

执行法院要求债务人直接将案涉债权向恒丰银行履行，实质

属于强制将案涉债权转让给恒丰银行。此时，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第六十六条第一款“同一应收账款同时存在保理、应收账款质押和债权转让，当事人主张参照民法典第七百六十八条的规定确定优先顺序的，人民法院应予支持”及《中华人民共和国民法典》第七百六十八条“应收账款债权人就同一应收账款订立多个保理合同，致使多个保理人主张权利的，已经登记的先于未登记的取得应收账款；均已经登记的，按照登记时间的先后顺序取得应收账款；均未登记的，由最先到达应收账款债务人的转让通知中载明的保理人取得应收账款；既未登记也未通知的，按照保理融资款或者服务报酬的比例取得应收账款”的规定，应当由已经登记的先于未登记的取得应收账款。故，是否通知债务人不影响已登记的质权人取得应收账款。只有在均未登记的情况下，才按照转让通知的先后顺序清偿。

综上，恒丰银行主张，案涉应收账款已因李红星、林志强依照法律规定的履行以及具有法定债权人身份的恒丰银行的受领而消灭，质权也随之消灭无充分事实和法律依据，本院不予支持。

2. 关于康维律所就案涉债权所享有的质权是否合法有效的问题。

（1）关于康维律所与明君集团、曙光光纤之间的《委托代理合同》是否合法有效的问题。

康维律所与明君集团、曙光光纤之间的《委托代理合同》合

法有效。理由：《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第一百五十三条第一款规定：“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。”恒丰银行主张，康维律所与曙光光纤、明君集团签订的《委托代理合同》因约定的律师费超过司法部、国家发展改革委、国家市场监督管理总局联合印发的《关于进一步规范律师服务收费的意见》（司法通[2021]87号）（以下简称《意见》）第三条第（六）项规定的上限而无效。现查明，《委托代理合同》签订时间为2021年3月2日，早于《意见》的发布时间2021年12月28日，故本案《委托代理合同》不应适用《意见》之规定。《委托代理合同》签订时有效的与之相关的规范性文件《四川省发展和改革委员会、四川省司法厅关于规范律师法律服务收费管理有关问题的通知》中并未要求律师服务实行限价收费，而是明确规定实行市场调节价。

因此，该《委托代理合同》不存在违反法律及行政法规的禁止性规定情形，应当认定有效。恒丰银行诉称《委托代理合同》违反强制性规定而无效无充分事实和法律依据，本院不予支持。

（2）关于康维律所就案涉债权所享有的质权是否合法有效的问题。

康维律所就案涉债权所享有的质权合法有效。理由：《中华人民共和国民法典》第一百五十四条规定：“行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。”这里所指的恶意串通，是指合同的双方当事人非法勾结，为谋取私利，而共同意图损害国家、集体或者第三人利益。恶意串通的构成要件，当事人在主观上具有违法性，目的是获取非法利益。客观上，双方从事

的民事法律行为损害了国家、集体或者第三人的利益。由于恶意属于当事人双方之间的主观心理活动,隐藏于双方当事人内心,所以一般需要从合同双方当事人履行合同的客观行为来进行分析,进而判断当事人的主观真意。

恒丰银行主张,康维律所明知曙光光纤欠下大量债务并存在大量被执行案件的情况下办理应收账款质押,表明康维律所与曙光光纤恶意串通逃费债务,损害众多曙光光纤债权人合法权益,应认定《应收账款质押合同》无效。但结合上述法律规定、本案具体案情及612号判决载明事实可知:首先,在康维律所参与曙光光纤与泓沛投资基金、李红星、林志强合同纠纷一案二审之前,四川高院(2018)川民初129号民事判决判定曙光光纤全面败诉,根据此判决,曙光光纤债权人对本案案涉李红星、林志强等根本不享有任何利益,评价康维律所后期行为不能脱离这一前提。其次,康维律所参与曙光光纤与泓沛投资基金、李红星、林志强合同纠纷一案二审后,代理曙光光纤上诉至最高人民法院,最终获得改判胜诉(612号民事判决),帮助曙光光纤确认了2亿元的债权,让曙光光纤所有债权人有了可以分享这笔款项的基础,康维律所为此付出劳动而得到的报酬,且只占612号民事判决确认权利的很少部分,其共益性应当予以认定。第三,让具有共益性质的债权优先受偿是普遍接受的民事规则,该债权的优先受偿不构成对其他债权的损害,给本已经具有优先性的债权设立质押,让其优先性从情理推定转为相关法定权利,也当然不构成对其他债权人合法权益的损害。因此,恒丰银行主张康维律所就案涉款项设立质押损害其他债权人合法权益不能成立,《应收账款质押合同》

没有法定无效情形。

《中华人民共和国民法典》第四百四十条第一款第六项规定：“债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：……（六）现有的以及将有的应收账款；……”，第四百四十五条第一款规定：“以应收账款出质的，质权自办理出质登记时设立。”为担保康维律所在《委托代理合同》项下对曙光光纤享有的律师费债权，康维律所与曙光光纤于2022年9月30日签订《应收账款质押合同》，将曙光光纤对次债务人合法享有的债权中的2400万元及对应的从属权利出质给康维律所，并于2022年10月25日办理出质登记，故康维律所对案涉债权所享有的质押权应当认定为合法有效。

（3）康维律所是否因同意曙光光纤将应收账款转让给粤诺公司丧失质权

康维律所未同意曙光光纤将应收账款转让给粤诺公司，不应因此丧失质权。理由：恒丰银行主张曙光光纤向粤诺公司转让了612号判决债权后，康维律所于2022年11月3日代理粤诺公司向四川高院申请强制执行612号判决债权，表明其知悉并同意曙光光纤向粤诺公司转让612号判决债权。但结合《中华人民共和国民法典》第四百四十五条第二款“应收账款出质后，不得转让，但是出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让应收账款所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。”第一百三十三条“民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民

事法律关系的行为。”第一百四十条“行为人可以明示或者默示作出意思表示，沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示”的规定，如果质权人同意应收账款转让，则只能以转让所得价款优先受偿，但质权人应明确就此作出意思表示。同意应收账款转让系质权人通过意思表示放弃其对应收账款优先受偿权，属于重大民事行为。没有法律规定、没有双方当事人约定，也没有交易习惯显示该意思表示可以沉默的形式作出，则应当以明示的方式作出。康维律所曾代理粤诺公司向四川省高级人民法院申请强制执行612号判决后又撤回代理的行为以及恒丰银行未能提供其他证据证明康维律所同意案涉应收账款转让的情况下，不能以康维律所曾代理受让人申请执行案涉应收账款后又撤回代理的行为，即认定其同意转让案涉应收账款。康维律所质权所及对象仍为原应收账款。

本案现有在案证据足以认定康维律所与曙光光纤、明君集团签订的《委托代理合同》合法有效，康维律所代理的（2021）最高法民终612号民事案件最终拿到了胜诉判决，李红星、林志强也履行了判决确定的义务，康维律所在《委托代理合同》项下的义务已履行完毕，本院对康维律所对曙光光纤享有的律师费债权予以确认。主债权得到确认，质权也已依法设立，质权标的是应收账款本身，康维律所据此对案涉债权享有优先权。康维律所对案涉债权所享有的优先受偿权优先于恒丰银行的一般债权，足以排除人民法院的强制执行。

综上所述，恒丰银行主张应对执行标的继续执行无充分事实

和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法典》第一百五十四条、第四百四十条、第五百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第六十一条，《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第四十五条、第五十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百零八条、第三百一十条、第三百一十一条、第三百一十二条、第四百九十九条规定，判决如下：

- 一、驳回恒丰银行股份有限公司成都分行的全部诉讼请求；
- 二、驳回四川康维律师事务所的全部诉讼请求。

本诉案件受理费 129 800 元，由恒丰银行股份有限公司成都分行负担。四川康维律师事务所预交的反诉案件受理费 129 800 元，本院予以退回。

如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省高级人民法院。

审	判	长	夏小璐
审	判	员	杨亚朋
审	判	员	蒋登祝



书 记 员 张 琴